

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1242/2531	พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย มนตรี กิตติอุดมพานิช	โจทก์
	นาย พรหม แสง ทอง กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 359 (4)

ป.พ.พ. มาตรา 108, มาตรา 1336

จำเลยทราบดีว่าอ้อยที่จำเลยสั่งให้คนงานตัดเป็นของผู้อื่นที่มาไถพืชผลของจำเลยที่ปลูกไว้ในที่ดินที่เกิดเหตุซึ่งโจทก์ร่วมและจำเลยพิพาทแย่งสิทธิครอบครองกันอยู่แล้วปลูกอ้อยขึ้นแทน แม้จำเลยจะไม่ทราบว่าโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของอ้อยและก่อนตัดอ้อยจำเลยจะได้แจ้งความให้เจ้าพนักงานตำรวจรับทราบไว้ล่วงหน้าก็ตาม จำเลยก็ไม่มีอำนาจที่จะตัดอ้อยดังกล่าว การที่จำเลยสั่งให้ตัดอ้อยของโจทก์ร่วมจึงมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 359(4).

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกับพวกตัดอ้อยในไร่ของผู้เสียหายซึ่งมีอาชีพกสิกรรมอันเป็นการทำให้เสียทรัพย์ แล้วลักอ้อยดังกล่าวไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 359 (4), 335 (7), (12)

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ในระหว่างการสืบพยานจำเลย ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาล
ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 359 (4), 83 จำคุกคนละ 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองทราบดีอยู่แล้วว่า อ้อยที่จำเลยทั้งสองสั่งให้
คนงานตัดเป็นอ้อยของผู้อื่นที่มาไฟพืชผลของจำเลยที่ปลูกไว้ในที่ดินที่เกิดเหตุแล้ว
ปลูกอ้อยขึ้นแทน แม้จำเลยทั้งสองจะไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของอ้อยที่ปลูกไว้หลัง
จากสืบทอดเจ้าของแล้วก็ตาม แต่จำเลยทั้งสองก็ไม่มีอำนาจที่จะตัดอ้อยดังกล่าวได้
เพราะไม่ใช่อ้อยของจำเลยทั้งสอง การที่จำเลยสั่งให้คนงานตัดอ้อยของโจทก์ร่วมจึง
เป็นความผิดฐานทำให้เสียหาย แม้ก่อนทำการตัดอ้อยจำเลยทั้งสองจะได้แจ้งความ
ให้เจ้าพนักงานตำรวจรับทราบไว้ล่วงหน้าก็ไม่มีผลทำให้การกระทำของจำเลยทั้งสอง
ไม่เป็นความผิดฐานทำให้เสียหายไปได้ จำเลยทั้งสองจะอ้างว่ากระทำไปเพื่อ
ป้องกันสิทธิในทรัพย์สินของตนโดยไม่มีเจตนาทำให้เสียหายหาได้ไม่ ทั้งโจทก์ร่วม
พยานโจทก์ก็เบิกความได้เพียงสิทธิครอบครองในที่ดินที่เกิดเหตุว่าเป็นของตนด้วยที่
ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดฐานทำให้เสียหายมานั้นชอบแล้ว
ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น แต่จำเลยทั้งสองอายุมากแล้ว ประกอบกับไม่เคยได้

รับโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นสมควรรอกการลงโทษให้จำเลยเพื่อให้โอกาสกลับตัวแต่ให้
ลงโทษปรับด้วยอีกโสดหนึ่ง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 6 เดือนและปรับคนละ 2,000
บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสียง ตีวีมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา หรรธรรมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ